

1501058-90.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... auto próprio, onde negou a prática do tráfico ilícito das drogas (fl.05). Com efeito, além da tentativa de fuga, o indiciado foi flagrado trazendo consigo considerável quantidade de drogas variadas, embaladas em porções individuais, prontas para a comercialização, acompanhadas de produto do crime, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501058-90.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1501058-90.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DE PAIVA CHAVES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de WESLEY DE PAIVA CHAVES (21 anos), qualificado na fl.15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No dia 12 de janeiro de 2022 (quarta-feira), por volta das 22h 40min, na Rua Albuquerque de Almeida, nº 468, Jardim Hebrum, São Paulo/SP, WESLEY DE PAIVA CHAVES (21 anos), qualificado na fl.15, trazia consigo, para fins de tráfico (venda e entrega a consumo), 12 porções de cocaína, com massa líquida de 9,4g, e 05 porções de Cannabis-sativa, contendo TETRAHIDROCANNABINOL - THC, vulgarmente conhecida como "maconha", com massa líquida aproximada de 6,6g, substâncias entorpecentes e que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão - fls.13/14 e laudo de constatação - fls.26/29).

Pois bem.

Segundo se apurou, na data dos fatos WESLEY DE PAIVA CHAVES realizava o tráfico ilícito de entorpecentes (venda e entrega a consumo) na Rua Albuquerque de Almeida, Jardim Hebrum, nesta Capital/SP. Para tanto, trazia consigo as porções de "maconha" e de cocaína supracitadas.

Por volta das 22h 40min, na altura do numeral 468 da supracitada via, ao perceber a aproximação dos policiais militares, empreendeu fuga. Nada obstante, foi alcançado e detido. Realizada busca pessoal, com ele foram encontradas as 12 porções de cocaína e as 05 porções de "maconha", além de R\$ 59,00 e um aparelho de telefonia celular (produto e instrumento do crime, respectivamente).

WESLEY DE PAIVA CHAVES foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial para a lavratura do auto próprio, onde negou a prática do tráfico ilícito das drogas (fl.05).

Com efeito, além da tentativa de fuga, o indiciado foi flagrado trazendo consigo considerável quantidade de drogas variadas, embaladas em porções individuais, prontas para a comercialização, acompanhadas de produto do crime, indicativos seguros da prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Prisão preventiva (fls. 51/56)

Em 20/01/21, recebida a denúncia (fls. 72/73).

Réu citado. Defesa prévia (fls. 78/80).

Manutenção da denúncia (fls. 90/91).

Laudo toxicológico (fls. 105/107)

Audiência. Prova oral. Debates, dispensando o MP providência anterior requerida. DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls. 7/10), no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), no laudo de constatação (26/29), no laudo definitivo (fls. 105/107) e nas demais provas produzidas.

A autoria também é certa.

Os elementos colhidos em sede investigativa foram corroborados pela produzida no processo.

O policial militar Tahan disse que estava em patrulhamento, quando avistou o réu. O réu tentou se evadir. Estava de posse de uma bolsa preta, no interior da mesma quantidade de entorpecentes. O denunciado ainda estava de posse de certa quantia, em dinheiro.

Idêntico depoimento prestou o seu companheiro de farda, Lucas, que foi quem efetuou a prisão do réu. Estava em patrulhamento de rotina. Avistou o réu e mais algumas pessoas. O réu, ao avistar a polícia, saiu devagarinho. Lucas, então, conseguiu prender o réu de na posse uma bolsa, na mesma contendo 12 porções de cocaína, e 5 porções de maconha, mais a quantia de R\$ 59,00, em notas trocadas.

No interrogatório, o réu optou por apresentar versão, confirmando, sim, sua presença no local dos fatos com o escopo de comprar drogas: 4 porções de maconha de traficante ali presente. Dispunha, para tanto, da quantia de R\$ 20,00. A transação não se consumou dada a intervenção policial. Disse que, após a sua prisão no local, os policiais militares acharam a pochete, imputando-lhe falsamente a posse da mesma e a mercancia.

A versão não tem qualquer respaldo, não podendo desafiar os coesos e uniformes depoimentos dos policiais militares, agentes públicos, nada indicando que tenham forjado o crime. Aliás, o perfil do réu firma mais ainda a veracidade dos depoimentos. O réu houvera praticado crime de roubo, e mesmo, assim, mostrou-se disponível para continuar na vida criminosa.

Passo a análise da pena.

Nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena-base é 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Nada considerar na primeira fase, na segunda fase, cabe incremento da pena em 1/6, acima do mínimo legal, diante da reincidência (fls. 41/43: roubo qualificado, 0001714-15.2018.8.26.0535).

A pena fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O quadro não permite que se aplique ao caso o redutor da pena de que trata o art. 33, § 4º, da citada lei, posto ser o réu reincidente e com perfil voltado à prática de crimes.

A pena, definitiva, fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Diante do quadro apresentado, perfil do réu e gravidade do crime, o regime

prisional inicial é o fechado.

Acrescendo aos motivos declinados no parágrafo anterior, cabe anotar que o recurso em liberdade traria desassossego à sociedade. Nego o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno: WESLEY DE PAIVA CHAVES (21 anos), qualificado na fl.15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, fixadas no mínimo legal, atualizadas desde a data dos fatos. Nego o direito de recorrer em liberdade.

Determino a destruição dos entorpecentes e bens apreendidos, bem como o perdimento dos valores.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei.

Int

São Paulo, 31 de março de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.